

KAMARIAH BINTI MAIDEEN SHEIK DAN ISMAIL BIN IDRIS

lwn

KAMARALZAMAN BIN IDRIS

Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, YAA Dato' Haji Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Haji Mohd Radzi bin Haji Abd Latif (Ahli Panel), YA Datuk Jasri @ Nasip bin Mat Jakir (Ahli Panel) Pada 25 September 2020 bersamaan 07 Safar 1442H

Kes Semakan No. 10000-003-0056 Tahun 2019

Seksyen 68(1) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003

Peguam Syarie Pertama	: Puan Syuhaila binti Abdul Latif daripada
Pemohon Pertama dan Kedua	Tetuan Syuhaila & Associates.
Peguam Syarie Kedua	: Puan Herlina binti Ahmad Basri daripada
Pemohon Pertama dan Kedua	Tetuan Syuhaila & Associates.

Peguam Syarie Pertama Responden : Tuan Muhammad Izhar bin Mohd Salehuddin daripada The Chambers of Muhammad Izhar

Peguam Syarie Kedua Responden : Puan Rosmawati binti Wan Ali daripada Tetuan Wan Rosmawati & Associates

PERMOHONAN

1) Pemohon Pertama dan Pemohon Kedua memfailkan permohonan semakan ini untuk mendapatkan perintah seperti berikut;

- 1.1 Pemohon Pertama dan Pemohon Kedua dibenarkan untuk membuat permohonan ini;
- 1.2 Mahkamah memberi kebenaran bagi Semakan Kehakiman dilakukan/dibuat ke atas satu Penghakiman Persetujuan yang direkodkan pada 19.5.2011 di Mahkamah Tinggi Syariah Hulu Langat di bawah Saman Mal No: 10300-017-0205-2008 oleh kedua-dua pihak selaras di bawah Seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003;
- 1.3 Mahkamah memberi kebenaran bagi Semakan Kehakiman dilakukan/dibuat ke atas satu Perintah Pembatalan Injunksi Harta di bawah Permohonan No: 10300-099-0080 Tahun 2009 yang direkodkan pada 19.5.2011 di Mahkamah Tinggi Syariah Hulu Langat yang difailkan oleh Pemohon Kedua untuk Saman Mal No: 10300-032-0206 Tahun 2008 yang difailkan oleh Pemohon Pertama dan perintah Injunksi Harta bertarikh 10.2.2009 yang diperolehi oleh Pemohon Pertama di bawah Seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003;
- 1.4 Mahkamah meneliti/menyemak semula prosiding semasa Perintah Persetujuan Bersama dan Perintah Pembatalan Injunksi direkodkan dengan memanggil semula pihak-pihak dan menyemak semula dokumen-dokumen serta keterangan yang telah diberikan oleh kesemua pihak-pihak termasuk Peguam Syarie yang terlibat menguruskannya selaras di bawah Seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 dan Seksyen 118, 124 dan 125 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003;
- 1.5 Mahkamah membatalkan dan/atau meminda Perintah Persetujuan Bersama yang bertarikh 19.5.2011 kerana Pemohon Kedua ketika itu

merupakan seorang pesakit psikiatrik serta kurang upaya di mana perintah tersebut dibuat daripada pihak Pemohon Kedua disebabkan terdapat campur tangan dan/atau pengaruh (undue influence) pihak Responden selaras dengan Seksyen 5, 27, 244 dan 245 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003;

- 1.6 Mahkamah membatalkan dan/atau meminda Perintah Pembatalan Injunksi yang bertarikh 19.5.2011 kerana Pemohon Kedua ketika itu merupakan pesakit psikiatrik serta kurang upaya dan permohonan pembatalan injunksi itu dibuat oleh pihak Pemohon Kedua disebabkan terdapat campur tangan dan/atau pengaruh (undue influence) pihak Responden dalam permohonan pembatalan injunksi tersebut selaras dengan Seksyen 5, 27, 244 dan 245 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003;
- 1.7 Mahkamah mengadakan semula perbicaraan bagi mendengar semula kes di bawah Saman No: 10300-017-0205 Tahun 2008 dengan memasukkan pihak Responden dalam tindakan ini kerana Responden merupakan pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung semasa Perintah Persetujuan Bersama direkodkan dan Responden mendakwa menguruskan kesemua kes dan tindakan syariah bagi pihak Pemohon Kedua pada masa tersebut dan mendakwa adalah pemilik harta kepada Rumah Taman Cempaka yang beralamat di No. 57, Jalan ST 1D/1, Taman Cempaka, Bandar Baru Salak Tinggi, 43900 Sepang, Selangor Darul Ehsan dan Responden telah memasukkan satu Kaveat Persendirian di Pejabat Tanah & Galian Shah Alam ke atas hak milik Pemohon-Pemohon yang beralamat Blok F-3-10 Megah Villa Apartment, Kota Warisan, Mukim Dengkil seperti yang terdapat di dalam Penghakiman Persetujuan bertarikh 19.5.2011 tersebut selaras

dengan Seksyen 19 dan 23 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003;

- 1.8 Mahkamah mengadakan semula perbicaraan bagi mendengar semula kes di bawah Permohonan No: 10300-032-0206 Tahun 2008 bertarikh 10.2.2009 dan di bawah Permohonan No: 10300-099-0080 Tahun 2009 dengan memasukkan pihak Responden dalam tindakan ini kerana Responden merupakan pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung semasa Perintah Pembatalan Injunksi direkodkan dan Responden mendakwa menguruskan kesemua kes dan tindakan syariah bagi pihak Pemohon Kedua pada masa tersebut dan mendakwa adalah pemilik harta kepada Rumah Taman Cempaka yang beralamat di No. 57, Jalan ST 1D/1, Taman Cempaka, Bandar Baru Salak Tinggi, 43900 Sepang, Selangor Darul Ehsan dan Responden telah memasukkan satu Kaveat Persendirian di Pejabat Tanah & Galian Shah Alam ke atas hak milik Pemohon-Pemohon yang beralamat Blok F-3-10 Megah Villa Apartment, Kota Warisan, Mukim Dengkil seperti yang terdapat di dalam Penghakiman Persetujuan bertarikh 19.5.2011 tersebut selaras dengan Seksyen 19 dan 23 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003;
- 1.9 Kesemua prosiding yang masih berlangsung di antara Pemohon Pertama dan Pemohon Kedua di bawah Permohonan : 10100-099-0010 Tahun 2013 termasuk Responden untuk mencelah di bawah Permohonan No: 10100-041-0859 Tahun 2018 adalah digantung sehingga prosiding semakin kehakiman selesai dan perintah dikeluarkan;

- 1.10 Kos Permohonan ini ditanggung oleh pihak Pemohon-Pemohon dan kos tindakan dan tuntutan bayaran gantirugi ditanggung oleh Responden kerana menggunakan dan mengkhianati Perintah Persetujuan Bersama yang bertarikh 19.5.2011 untuk kepentingan peribadinya dan menafikan hak Pemohon Pertama dan Pemohon kedua; dan
- 1.11 Apa-apa perintah atau relif lain yang difikirkan wajar dan munasabah oleh Mahkamah Yang Mulia ini.

FAKTA KES DAN PROSIDING DI MAHKAMAH TINGGI SYARIAH

2) Pemohon Pertama dan Pemohon Kedua adalah bekas suami isteri yang telah berkahwin pada 25 Oktober 1981 dan telah dikurniakan dengan tiga (3) orang cahaya mata. Pemohon Pertama dan Pemohon Kedua telah bercerai pada April 2005 di luar dan tanpa kebenaran Mahkamah dan Mahkamah telah mengesahkan perceraian tersebut pada 15 Mei 2008. Responden adalah saudara lelaki kepada Pemohon Kedua.

3) Pemohon Pertama telah memfailkan kes tuntutan harta sepencarian terhadap Pemohon Kedua pada 25 Ogos 2008 melalui kes Saman No. 10300-017-0205-2008 (Kes Harta Sepencarian) di Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam memohon supaya harta-harta seperti yang tersebut di bawah diisytiharkan sebagai harta sepencarian di antara Pemohon Pertama dan Pemohon Kedua –

- i. Rumah – Unit F-3-10 Apartment Villa Megah, Kota Warisan, Dengkil H.S(D) 10747 P.T 19648 Mukim Dengkil, Sepang;

- ii. Rumah – No 31 RR Chembong, 71600 Rembau, Negeri Sembilan;
- iii. Rumah – No 57 Jalan ST 1D/1 Taman Cempaka, Bandar Baru Salak Tinggi, No H.S 4568; dan
- iv. Kereta Wira (No Pendaftaran NBA 7757).

4) Pada 19 Mei 2011 Mahkamah Tinggi Syariah Selangor di Hulu Langat telah merekodkan Persetujuan Penghakiman di antara Pemohon Pertama dan Pemohon Kedua sebagai Plaintiff dan Defendan di dalam kes Harta Sepencarian Tersebut yang mana di antara terma-terma persetujuan adalah seperti berikut –

- i. Sebuah rumah di No 57 Jalan ST 1D/1 Taman Cempaka, Bandar Baru Salak Tinggi, 43900 Sepang, Selangor Darul Ehsan (selepas ini disebut sebagai Rumah Taman Cempaka) dan sebuah rumah No. F-3-10 Villa Megah Apartment, Kota Warisan, Mukim Dengkil, Sepang, Selangor Darul Ehsan (selepas ini disebut sebagai Rumah Kota Warisan) adalah harta sepencarian antara Ismail bin Idris (No. K/P: 570221-10-5717) dan Kamariah binti Maideen Sheik (No. K/P: 550805-05-5276).
- ii. Rumah Taman Cempaka adalah diberi kepada Kamariah binti Maideen Sheik dan nama Ismail bin Idris dalam Daftar Hak Milik Rumah Taman Cempaka dipindah milik kepada Kamariah binti Maideen Sheik.
- iii. Rumah Kota Warisan adalah diberi kepada Ismail bin Idris dengan cara hak milik rumah tersebut yang didaftarkan atas nama bersama Ismail bin Idris dan Kamariah binti Maideen Sheik, dipindah milik kepada Kamaralzaman bin Idris (No. K/P: 540728-10-5399) iaitu abang Ismail bin Idris (atas pertukaran Rumah Taman Cempaka yang telah dibeli sebelum ini oleh Kamaralzaman bin Idris).
- iv.

5) Pemohon Pertama dan Pemohon Kedua telah memfailkan semakan ini berdasarkan alasan-alasan berikut;

5.1 Pemohon Kedua telah sakit dan menerima rawatan psikiatri di Hospital Kajang sejak tahun 2005. Responden dan isteri Responden telah menjaga dan menguruskan kesemua urusan Pemohon Kedua termasuk menemaninya untuk rawatan psikiatri dan mental di hospital bermula daripada tahun 2007 sehingga sebelum penghujung tahun 2013.

5.2 Keadaan Pemohon Kedua yang tidak stabil dan mengalami kekeliruan fikiran yang teruk adalah tidak memungkinkan Pemohon Kedua mampu dan berupaya membuat satu Penghakiman Persetujuan dan Permohonan Pembatalan Injunksi yang mana kedua-duanya direkodkan pada 19 Mei 2011.

5.3 Pemohon Pertama dan Pemohon Kedua percaya Responden telah memainkan peranan yang besar dalam perbincangan penyelesaian yang dicadangkan oleh Peguam Syarie Pemohon Kedua melalui Tetuan Nooraizan & Partners kepada Pemohon Pertama yang ketika itu diwakili oleh Tetuan Zainab Derahman & Suzana. Pemohon Pertama percaya Pemohon Kedua hanya menurut sahaja semua saranan dan cadangan yang dibuat oleh Responden bersama-sama dengan Peguam Syariannya.

6) Responden di dalam Afidavit Jawapannya menjelaskan bahawa Perjanjian Penyelesaian tersebut ditandatangani oleh Pemohon Kedua sendiri dan tidak

melibatkan Responden malah Responden juga bukan pihak-pihak kepada perjanjian tersebut.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

7) Sebelum kami mengulas mengenai isu semakan ini kami menyatakan bahawa penggunaan istilah “ Semakan Kehakiman ” yang digunakan oleh Pemohon Pertama dan Pemohon Kedua di dalam permohonan ini adalah tidak tepat. Ini adalah kerana Semakan Kehakiman adalah permohonan yang dibuat di Mahkamah Tinggi Syariah terhadap keputusan yang dibuat oleh Majlis Agama Islam Selangor atau jawatankuasa-jawatankuasa yang menjalankan fungsi di bawah Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 (EPAINS 2003 telah memperuntukkan seperti berikut -

Seksyen 66A. Bidangkuasa Mahkamah Tinggi Syariah bagi semakan kehakiman.

Mahkamah Tinggi Syariah, boleh, demi kepentingan keadilan, atas permohonan mana-mana orang, mempunyai bidangkuasa untuk memberi kebenaran dan mendengar permohonan bagi semakan kehakiman ke atas keputusan yang dibuat oleh Majlis atau jawatankuasa-jawatankuasa yang menjalankan fungsi di bawah Enakmen ini.

8) Sedangkan permohonan semakan yang dipohon oleh Pemohon Pertama dan Pemohon Kedua ini adalah terhadap Penghakiman Persetujuan yang dibuat di Mahkamah Tinggi Syariah Selangor di Hulu Langat. Oleh yang demikian

permohonan ini adalah permohonan semakan di bawah Seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 yang memperuntukkan seperti berikut –

Seksyen 68. Bidang kuasa pengawasan dan penyemakan Mahkamah Rayuan Syariah.

(1) Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mempunyai bidang kuasa pengawasan dan penyemakan ke atas Mahkamah Tinggi Syariah dan boleh, jika didapati perlu olehnya demi kepentingan keadilan, sama ada atas kehendaknya sendiri atau atas kehendak mana-mana pihak atau orang yang berkepentingan, pada mana-mana peringkat dalam apa-apa perkara atau prosiding, sama ada mal atau jenayah, dalam Mahkamah Tinggi Syariah, memanggil dan memeriksa mana-mana rekod tentang perkara atau prosiding itu dan boleh memberikan apa-apa arahan yang dikehendaki demi keadilan.

(2) Apabila Mahkamah Rayuan Syariah memanggil rekod tentang apa-apa perkara atau prosiding di bawah subseksyen (1), semua prosiding dalam Mahkamah Tinggi Syariah tentang perkara atau prosiding itu hendaklah digantung sementara menanti perintah selanjutnya daripada Mahkamah Rayuan Syariah.

9) Di dalam permohonan semakan ini, pihak Responden telah diberi peluang untuk menjawab tuntutan yang dibuat oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua kerana Responden telah dikatakan terlibat tidak langsung di dalam kes ini dan perkara-perkara yang berkaitan dengan kes ini sebelum dan selepas Penghakiman Persetujuan tersebut direkodkan di Mahkamah.

10) Bagi maksud semakan ini kami merujuk kepada 5 Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 (*Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah*) yang telah menetapkan kriteria-kriteria kes yang boleh disemak melalui peruntukan seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 iaitu –

***Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014
Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah
Rayuan Syariah***

“Saya ingin menarik perhatian YAA kepada keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Induk Arahan Amalan Tahun 2014 pada 3 dan 4 Muharram 1436H bersamaan 27 hingga 28 Oktober telah bersetuju dan mengesahkan untuk menerima pakai Arahan Amalan berhubung dengan peraturan semakan kes di Mahkamah Tinggi Syariah atau di Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mengikut peraturan seperti berikut : -

- 1. Permohonan semakan boleh dibuat ke atas kes mal atau jenayah sama ada kes yang dalam prosiding atau yang telah diputuskan.*
- 2. Permohonan semakan kes oleh pihak-pihak hendaklah dibuat melalui Notis Permohonan bersama dengan Afidavit kecuali permohonan Hakim Syarie.*
- 3. Senarai kriteria (bentuk-bentuk) kes yang boleh dibuat melalui permohonan semakan adalah ;*
 - i. Perintah / Penghakiman / Keputusan yang didapati bercanggah dengan nas Al-Quran / Al-Sunnah / Ijma' atau Qias seperti tempoh iddah tiga kali suci ketika isteri mengandung yang sepatutnya hingga melahirkan anak.*
 - ii. Perintah / Penghakiman / Keputusan yang didapati bercanggah dengan peruntukan undang-undang sedia ada seperti menjatuhkan hukuman penjara melebihi tempoh yang ditetapkan oleh Akta / Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah.*

- iii. *Kesilapan / kekhilafan oleh Hakim Bicara yang bersifat teknikal seperti kesilapan penulisan atau catatan bicara, kesilapan membuat rujukan prosedur dan undang-undang keterangan seperti perintah penyampaian gantian secara iklan dilaksanakan oleh pihak Defenden.*
 - iv. *Apabila hukuman yang diputuskan oleh seseorang Hakim Syarie semata-mata berdasarkan pengetahuannya mengenai fakta kes tersebut tanpa sebarang bukti yang lain, kemudian ternyata bahawa perkara tersebut tidak jelas.*
 - v. *Apabila ternyata kepada pihak Hakim Syarie mengenai kesilapan yang berlaku disebabkan keterangan atau pengakuan yang diberikan oleh kedua belah pihak.*
4. *Jika kes telah diputuskan atau keputusan akhir suatu isu yang berbangkit di dalam prosiding pendengaran kes telah dibuat (lazimnya melalui prosiding interlokutori atau bantahan) proses rayuan hendaklah digunapakai.*
 5. *Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan Hakim Bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan.*
 6. *Jika kes belum diputuskan, isu berbangkit adalah berkaitan dengan tatacara pengurusan kes, tatacara prosiding perbicaraan ataupun isu-isu melibatkan tatacara berkaitan keterangan, proses semakan boleh dilaksanakan.*
 7. *Suatu keputusan terhadap permohonan interim boleh disemak jika berkaitan isu-isu sebagaimana perenggan (5).*
 8. *Semakan oleh Hakim Bicara apabila menyedari telah melakukan kekhilafan dalam prosiding kes yang dikendalikan tau keputusan yang telah dikeluarkan.*
 9. *Arahan semakan oleh Mahkamah Atasan terhadap kes di Mahkamah Bawahan.*

10. *Keputusan / perintah oleh Mahkamah Rayuan Syariah tidak boleh disemak oleh Mahkamah yang sama atau Panel Rayuan Syariah yang berlainan kerana tidak ada bidang kuasa. Rujukan boleh dilihat sebagaimana yang diputuskan di dalam kes Siti Nurhayati Binti Mohd Daud lwn. Wan Shahrman Bin Wan Suleiman dan seorang lagi [1434] JH 36 BHG.2 hlm. 84-96 dan Wan Khairani Binti Mahmood lwn. Ismail Bin Mohamd [1434] JH 36 BHG.2 hlm. 140-149.*
11. *Permohonan semakan hendaklah dibuat dalam tempoh 30 hari dari tarikh keputusan kecuali dibenarkan oleh Mahkamah yang lebih tinggi”*
2. *Arahan Amalan No. 13 Tahun 2003 adalah dibatalkan.*
- Arahan Amalan ini berkuatkuasa mulai 31 Disember 2014.*

11) Di samping itu juga, Panel Rayuan Syariah melalui pelbagai kes semakan di Mahkamah Rayuan Syariah Negeri-Negeri juga telah menggariskan beberapa panduan agar proses semakan ini hanya boleh dilaksanakan ke atas kes-kes atau isu-isu yang tertentu sahaja seperti kes **Mokhtar Bin Yusup lwn. Nurin Binti Abdullah**, JH 36 (2), kes **Mahmud Abu Bekir Taib lwn Shahnaz A. Majid**, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 14000-003-0033-2012, kes **Khadrishah Bin Khalid lwn. Fadhilah Binti Othman**, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 10000-003-0009-2011, Kes **Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra**, Kes Mal (Semakan) Selangor No. 10000-003-0015-2012.

12) Berdasarkan kepada Arahan Amalan dan panduan otoriti kes-kes di atas, maka kesimpulan yang boleh dibuat ialah permohonan semakan hanya boleh dibenarkan apabila telah berlaku kesilapan, kecacatan atau kecederaan yang secara material bercanggah dengan prinsip undang-undang dan Hukum Syarak sepanjang prosiding berlangsung di hadapan Hakim Bicara atau perintah / penghakiman Hakim Bicara

yang dikeluarkannya ternyata membelakangkan undang-undang yang sedang berkuatkuasa atau menyalahi nas dan Hukum Syarak sehingga menyebabkan kepentingan keadilan pihak-pihak atau mana-mana pihak dinafikan serta diabaikan.

13) Berdasarkan permohonan Pemohon, kami telah meneliti alasan-alasan permohonan semakan yang telah dikemukakan oleh Pemohon dan kami dapati alasan-alasan yang dikemukakan tersebut memenuhi kehendak **Perenggan 5 Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014** yang dinyatakan di atas. Alasan-alasan yang dikemukakan adalah berkaitan dengan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan yang secara material bercanggah dengan undang-undang.

14) Kami telah memanggil dan menyemak rekod kes permohonan no. 10300-017-0205-2008 dan berikut adalah dapatan kami berkaitan kronologi kes dan perkara berkaitan prosiding kes tersebut –

- 14.1 Pemohon Pertama telah memfailkan kes harta sepencarian pada 25 Ogos 2008 melalui Peguam Syarie, Tuan Haji Md Nor bin Haji Md Din daripada Tetuan Md Nor Md Din & Associates.
- 14.2 Pemohon Kedua memfailkan Pembelaan dan Tuntutan Balas pada 20 Mac 2009 melalui Peguam Syarie, Tuan Abdul Razak bin Muhidin daripada Tetuan Abdul Razak Muhidin & Associates.
- 14.3 Responden memfailkan permohonan interlokutori bagi pelantikan Responden sebagai Penjaga ad litem kepada Pemohon Kedua pada 19 Mac 2009.

- 14.4 Pemohon Pertama memfailkan Jawapan dan pembelaan kepada Tuntutan Balas pada 12 Oktober 2009.
- 14.5 Responden hadir ke Mahkamah semasa sidang pada 14 Oktober 2010 dan memaklumkan bahawa Pemohon Kedua tinggal berdekatan dengan rumah Responden. Responden menjaga Pemohon Kedua kerana Pemohon Kedua tidak sihat.
- 14.6 Pemohon Pertama dan Pemohon Kedua hadir semasa sidang pada 21 Februari 2011 bersama Peguam Syarie masing-masing. Peguam Syarie Pemohon Pertama memaklumkan bahawa pihak-pihak dalam proses perbincangan dan sekiranya mereka tidak dapat mencapai penyelesaian maka Pemohon Pertama akan memfailkan jawapan kepada permohonan Penjaga ad litem.
- 14.7 Mahkamah Tinggi Syariah Selangor di Hulu Langat merekodkan Penghakiman Persetujuan pada 19 Mei 2011 dengan kehadiran Pemohon Pertama dan Pemohon Kedua bersama Peguam Syarie masing-masing setelah Mahkamah meneliti Perjanjian Penyelesaian dan mendengar kenyataan dan pengakuan kedua-dua pihak.
- 15) Kami tidak menemui Perintah bagi Permohonan Penjaga Ad Litem tersebut dan Perintah yang direkodkan seperti yang kami nyatakan di dalam perenggan 12.7 di atas menunjukkan bahawa Pemohon Kedua tidak diwakili oleh Penjaga Ad Litem ketika Perintah tersebut direkodkan.

16) Kami telah meneliti Afidavit Sokongan yang diikrarkan oleh Responden pada 19 Mac 2010 di dalam Permohonan Interlokutori Bagi Pelantikan Responden Sebagai Penjaga Ad Litem Kepada Pemohon Kedua iaitu pada perenggan 3 hingga 5 yang menyatakan bahawa –

3. *Defendan telah disahkan menghidap penyakit mental oleh Pakar Psikiatri dari Hospital Putrajaya, Wilayah Persekutuan melalui satu laporan perubatan bertarikh 25hb Januari 2010.*
4. *Saya adalah individu yang bertanggungjawab bagi menjaga dan memelihara kebajikan Defendan sejak Defendan mengalami masalah mental dan masalah yang melibatkan Defendan dengan kes-kes di Mahkamah.*
5. *Saya sesungguhnya yakin dan percaya bahawa Defendan tersebut adalah tidak berkeupayaan dalam tindakan ini dan tidak mampu mewakili dirinya sendiri.*

17) Berdasarkan Afidavit Responden di atas, Afidavit Pemohon Pertama serta Afidavit Sokongan Penjaga Ad Litem Pemohon Kedua di dalam kes ini, kami berpuas hati bahawa Responden, Pemohon Pertama dan Penjaga Ad Litem Pemohon Kedua bersependapat bahawa Pemohon Kedua telah dijaga oleh Responden di dalam tempoh masa yang tertentu dan ketiga-tiga pihak ini bersetuju mengenai keadaan Pemohon Kedua ketika beliau dijaga oleh Responden.

18) Pemohon Pertama dan Pemohon Kedua menghujahkan bahawa dalam keadaan Pemohon Kedua sukar menguruskan dirinya sendiri maka adalah amat

mustahil dan sukar bagi Pemohon Kedua untuk memahami seterusnya membuat keputusan terhadap Perjanjian Penyelesaian tersebut.

19) Responden sebaliknya menghujahkan bahawa Pemohon Kedua berada dalam keadaan waras ketika merekodkan Perjanjian Persetujuan kes Harta Sepencarian tersebut, malah kedua-dua Pemohon Pertama dan Pemohon Kedua telah diwakili oleh Peguam Syarie masing-masing ketika itu. Responden seterusnya menghujahkan bahawa tiada suatu perintah khusus yang dikeluarkan oleh mana-mana Mahkamah yang mengesahkan bahawa Pemohon Kedua pada masa memasuki perjanjian tersebut telah berada dalam keadaan yang tidak waras dan tidak sedar. Oleh yang demikian Responden menghujahkan bahawa permohonan ini adalah tidak perlu diberikan.

20) Kami berpendapat YA Hakim Bicara perlu memastikan terlebih dahulu status mental Pemohon Kedua sebelum YA Hakim Bicara merekodkan Penghakiman Persetujuan tersebut. Ini adalah kerana YA Hakim Bicara telah mempunyai pengetahuan mengenai permohonan Penjaga Ad Litem yang dipohon oleh Responden terhadap Pemohon Kedua yang mengutarakan mengenai keadaan mental Pemohon Kedua sebagai tidak berkeupayaan dan tidak mampu untuk mewakili dirinya sendiri di dalam kes tersebut. Kepastian mengenai status mental seseorang yang menjadi pihak-pihak di dalam prosiding di Mahkamah adalah penting kerana keesahan sesuatu perjanjian atau perintah adalah bergantung kepada kelayakan atau keahlian pihak-pihak yang terlibat dengan perjanjian tersebut.

21) Kami merujuk kepada Seksyen 24 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 yang memperuntukkan prosedur berkaitan tuntutan yang melibatkan orang yang tidak berkeupayaan -

Seksyen 24. Orang tak berkeupayaan

Mana-mana orang tak berkeupayaan boleh mendakwa atau didakwa melalui penjaga ad litemnya yang diluluskan dengan wajar oleh Mahkamah.

22) Kami juga merujuk kepada Seksyen 27 Enakmen yang sama berkaitan kesan prosiding yang tidak dibuat menurut Enakmen ini iaitu seperti berikut -

Seksyen 27. Prosiding luar aturan

Apa-apa prosiding yang diambil oleh atau terhadap orang tak berkeupayaan yang tidak menurut Enakmen ini atau Hukum Syarak hendaklah dibuang dan apa-apa penghakiman dan perintah yang dibuat dalam prosiding itu boleh diketepikan.

23) Oleh yang demikian kami berpendapat sekiranya persetujuan daripada Pemohon Kedua yang menjadi asas kepada Penghakiman Persetujuan tersebut diperolehi dalam keadaan Pemohon Kedua tidak mempunyai keahlian atau kelayakan untuk membuat persetujuan maka persetujuan dan seterusnya Penghakiman Persetujuan tersebut adalah menjadi tidak sah. Sebaliknya sekiranya Pemohon Kedua berkelayakan dan berkeahlian semasa memberikan persetujuan maka Penghakiman Persetujuan tersebut adalah sah.

24) Kami berpendapat Pemohon Pertama dan Pemohon Kedua telah berjaya menunjukkan kepada kami bahawa telah berlaku kecacatan di dalam proses perbicaraan yang bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak yang mewajarkan kami untuk campur tangan di dalam keputusan YA Hakim Bicara yang telah diberikan.

25) Selain daripada itu kami juga ingin menasihatkan YA Hakim Bicara supaya lebih berhati-hati dan teliti ketika mengendalikan perbicaraan dan tidak terburu-buri untuk menyelesaikan sesuatu kes sehingga mengabaikan perkara yang perlu diberi perhatian. Kami merujuk penghakiman Mahkamah Rayuan Syariah Selangor di dalam kes *Mohammed Akhyar bin Abd Rahman lwn Noorhidayah binti Sanusi*, *Kes No: 10000-003-0019-2018* yang menyebut bahawa -

YA Hakim bicara seharusnya berpegang kepada prinsip keadilan yang mengatakan “Justice rushed is justice crushed”, dengan tidak terburu-buru atau gopoh dalam mengendalikan kes atau memberikan keputusannya. Tindakan gopoh Hakim bicara dalam mengendalikan kes juga boleh menyebabkan ketidak adilan kepada pihak-pihak dalam sesuatu tindakan.

26) Allah juga telah berfirman di dalam Surah al-Anbiya ayat 37 mengenai sifat manusia yang tergesa-gesa ini iaitu –

تَسْتَعْجِلُونَ خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ ۚ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا

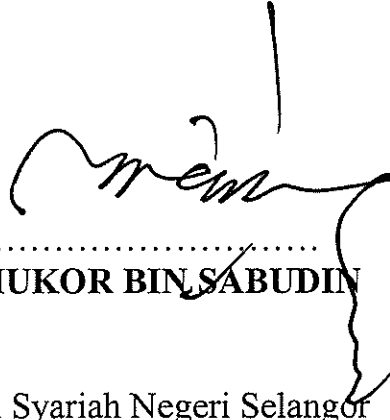
Yang bermaksud : Manusia telah dijadikan (bertabiat) tergesa-gesa. Kelak akan Aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda azab-Ku. Maka janganlah kamu minta kepada-Ku mendatangkannya dengan segera.

KEPUTUSAN

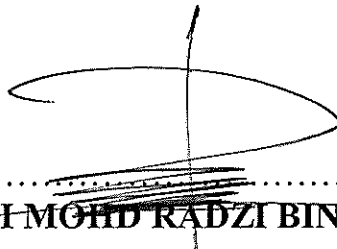
SETELAH membaca dan meneliti Notis Permohonan, Afidavit Sokongan Pemohon Pertama, Afidavit Sokongan Guardian Ad Litem Pemohon Kedua, Afidavit Jawapan, Afidavit Balasan dan hujah pihak-pihak, MAKA kami sebulat suara memutuskan sebagaimana berikut;

- 1) Permohonan semakan Pemohon Pertama dan Pemohon Kedua adalah **DITERIMA.**
- 2) Mahkamah Tinggi Syariah hendaklah menjalankan siasatan mengenai keadaan mental Pemohon Kedua ketika Penghakiman Persetujuan bagi kes Saman Mal No: 10300-017-0205-2008 direkodkan pada 19 Mei 2011.
- 3) Jika Pemohon Kedua adalah seorang yang tak berkeupayaan maka Penghakiman Persetujuan bertarikh 19 Mei 2011 adalah dibatalkan dan kes tersebut diarahkan untuk diteruskan prosiding perbicaraan semula.
- 4) Jika Pemohon Kedua adalah seorang yang berkeupayaan, maka Penghakiman Persetujuan bertarikh 19 Mei 2011 adalah dikekalkan.

Penghakiman ini diberikan oleh;



1.
YAA DATO' HAJI MOHD SHUKOR BIN SABUDIN
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



2.
YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN HAJI ABD LATIF
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor



3.
YA DATUK HAJI JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor